

0000065-95.2018.8.26.0573

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: CERES DE OLIVEIRA DANCKWARDT

Comarca: São Manuel

Foro: Foro de São Manuel

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 19/02/2022

... que o réu Rafael estava promovendo tráfico de entorpecentes na cidade de São Manuel e que estava dirigindo uma motocicleta produto de roubo; que, ao patrulharem a área central da cidade, visualizaram o réu dirigindo tal motocicleta, com uma pessoa na "garupa" andando e que, ao verem os policiais, os indivíduos empreenderam fuga. Contou que, por estarem na área central, onde havia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Manuel

Foro de São Manuel

1ª Vara

Rua Ettore Targa, s/nº, São Manuel-SP - cep 18650-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0000065-95.2018.8.26.0573 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000065-95.2018.8.26.0573

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 266/2018 - Delegacia de Polícia de São Manuel, 52/2018 - Delegacia de Polícia de São Manuel

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO ANTONIO BENTO DE LIMA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CERES DE OLIVEIRA DANCKWARDT

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia (fls. 01/06 do processo n.º 0000065-95.2018.8.26.0581 e fls. 03/08 do processo n.º 0001455-42.2019.8.26.0581) contra RICARDO ANTONIO BENTO DE LIMA, como incurso no art. 180, caput, do Código Penal (CP) e contra RAFAEL FERNANDO CIAPINA, como incurso nos arts. 180, caput, do CP e 309 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), na forma do art. 70 do CP, partes já qualificadas. Consta da denúncia que, no período compreendido entre os dias 30 de novembro de 2017 e 16 de fevereiro de 2018, em horário e local incertos, nesta cidade e Comarca, o acusado Ricardo adquiriu, em proveito próprio, a motocicleta Honda/CG 125 Fan ESI, de placas EK1582/Botucatu/SP, avaliada em R\$ 5.195,00 (cinco mil, cento e noventa e cinco reais), pertencente a Tiago José Nunes, a qual sabia ser produto de crime. Consta, ainda, que, no dia 16 de fevereiro de 2018, por volta das 15h40min, na Rua Francisco Gerônimo da Silva, n.º 416, Centro, nesta cidade e Comarca, o acusado Rafael conduziu, em proveito próprio, tal motocicleta, a qual sabia ser produto de

crime, e dirigiu tal veículo em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano.

O réu Rafael foi preso em flagrante delito (fl. 8 do processo 0000065-95.2018 e fl. 10 do processo 0001455-42.2019), tendo sido solto após o pagamento de fiança no valor de R\$ 2.000,00 (fl. 24 do processo 0000065-95.2018 e fl. 26 do processo 0001455-42.2019).

A denúncia foi recebida (fls. 131/132 do processo 0000065-95.2018 e fls. 133/134 do processo 0001455-42.2019).

Citado o réu Ricardo (fls. 189/191 do processo 0000065-95.2018), foi apresentada resposta à acusação (fls. 206/207 do processo 0000065-95.2018).

Não tendo sido o réu Rafael encontrado para citação nos autos 0000065-95.2018 (fls. 192/195), o processo foi desmembrado em relação a ele (fl. 200), gerando os autos 0001455-42.2019.

O acusado Rafael foi citado por edital e, decorrido o prazo sem manifestação (fl. 193 do processo n.º 0001455-42.2019), o processo foi suspenso, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal (CPP), conforme fl. 198 dos autos n.º do processo n.º 0001455-42.2019. Poucos meses depois, a suspensão foi revogada (fl. 205 do processo n.º 0001455-42.2019), e o réu Rafael foi citado pessoalmente na Penitenciária de Ribeirão Preto (fl. 212 do processo n.º 0001455-42.2019).

Resposta à acusação apresentada pelo acusado Rafael às fls. 207/209 dos autos n.º do processo n.º 0001455-42.2019.

Ratificado o recebimento da denúncia às fls. fls. 221/222 do processo 0000065-95.2018 e à fl. 218 do processo 0001455-42.2019.

Malgrado a decisão do magistrado pela não reunião dos feitos novamente, pois muitos atos processuais do segundo processo não constariam do primeiro (fl. 227 do processo n.º 0001455-42.2019), foi designada uma única audiência de instrução e julgamento, na modalidade virtual, para ambos os processos (fls. 221/222 do processo 0000065-95.2018), em razão das mesmas provas a serem produzidas.

O termo de audiência de instrução de fls. 254/258 do processo n.º 0000065-95.2018 foi trasladado para os autos n.º 0001455-42.2019 às fls. 229/233, ato no qual foram ouvidas a vítima, as testemunhas, e os réus, ao final, interrogados.

Em memoriais, a d. Representante do Ministério Público requer a condenação do réu Ricardo, nos termos da denúncia; na dosimetria da pena, pede a aplicação da agravante da reincidência e a fixação de regime inicial semiaberto; requer, ainda, a condenação à reparação do dano patrimonial à vítima (fls. 283/288 do processo 0000065-95.2018). Da mesma forma, em relação a Rafael, o Ministério Público pleiteia a condenação; na dosimetria, requer a consideração da agravante da reincidência e a fixação de regime inicial semiaberto; também postula, por fim, a reparação do dano patrimonial à vítima (fls. 244/249 fls. do processo 0001455-42.2019).

Em memoriais, a d. defesa do acusado Ricardo sustenta a insuficiência da prova de autoria, aduzindo que o réu foi levado a erro pelo vendedor do objeto furtado; subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para o delito de receptação culposa. Em caso de condenação, requer a aplicação da atenuante da confissão, pelo fato de o acusado espontaneamente ter confessado as circunstâncias em que adquiriu o bem (fls. 272/278 do processo 0000065-95.2018).

Por sua vez, a d. defesa do réu Rafael defesa pugna pela improcedência, também por ausência de provas; em caso de condenação, requer seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade (fls. 251/254 fls. do processo 0001455-42.2019).

Após, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Decido.

Procedo ao julgamento simultâneo dos processos n.º 0000065-95.2018.8.26.0581 e n.º 0001455-42.2019.8.26.0581, pois se trata dos mesmos fatos e das mesmas provas.

O feito transcorreu regularmente. Não há nulidades a serem sanadas.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, bem como ausentes quaisquer causas de nulidade, passo ao exame do mérito.

1. Dos delitos de receptação (art. 180, caput, do CP)

Depreende-se dos autos que os réus estavam, de fato, na posse da res furtiva.

No entanto, tenho que não há prova suficiente de materialidade e autoria. Isso porque, após a instrução processual, não é possível afirmar que os acusados sabiam que o bem era produto de crime, observado o standard probatório necessário para a condenação, a exigir prova além da dúvida razoável, em decorrência do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal - CF). Não há elementos probatórios suficientes a demonstrar o dolo dos réus no caso concreto, ou seja, não se pode inferir que os acusados efetivamente tinham conhecimento da origem ilícita do bem.

A vítima TIAGO NUNES DA SILVA narrou em juízo que, no dia 30/11/2017, quando saiu de sua residência, no horário do almoço, reparou que sua motocicleta havia sido furtada em via pública. Chegou a procurar sua motocicleta pelo bairro, mas não a encontrou, razão pela qual foi até a delegacia de polícia, onde lavrou boletim de ocorrência registrando os fatos. Contou que, no dia 20/03/2018, baixou o aplicativo do Poupatempo em seu celular e viu que sua motocicleta havia sido recuperada pela polícia, bem como que estava localizada em São Manuel; que foi até o local e visualizou que sua motocicleta estava com o chassi riscado e com a placa alterada. Relatou que mudaram muitas coisas na moto, mas ainda conseguiu reconhecer devido a características específicas dela, quais seja, riscos que existiam na parte do tanque, riscos resultantes de uma calça que usava, o velocímetro e o guidão que ele mesmo comprou e instalou. Declarou ter suportado um prejuízo de cerca de R\$ 3.000,00 para deixá-la regularizada e que depois a vendeu por ter ficado traumatizado pelos fatos que ocorreram. Disse não conhecer nenhum dos réus e não ter avistado nenhum deles quando foi recuperar sua motocicleta na delegacia. A testemunha FÁBIO RICARDO BENETTI PACHECO, policial militar, informou que estavam em patrulhamento quando foram parados por uma pessoa que os informou que o réu Rafael, que já era conhecido nos meios policiais, estava dirigindo uma motocicleta que poderia ser produto de roubo e que poderia estar em posse de entorpecentes. Relatou que, ao visualizarem o réu dirigindo a motocicleta, ele estava com uma pessoa na "garupa" andando pela área central do município; que os acusados, ao verem os policiais, empreenderam fuga. Contou que, por estarem na área central, onde havia bastante movimento, os policiais perderam os réus de vista, mas ao passarem na rua da residência de Rafael, viram os réus pararem, desembarcar uma das pessoas da motocicleta, e a outra sair dirigindo virando a esquina. Declarou que abordaram a pessoa que havia desembarcado da motocicleta e o reconheceram na pessoa de Ricardo, ora réu, também conhecido nos meios policiais. Narrou que continuou o patrulhamento a pé; que foi até a esquina, onde viu a motocicleta virar e avistou no outro quarteirão o réu Rafael com a moto; que, ao ver o policial na esquina, Rafael jogou a chave da motocicleta dentro da janela de sua residência. Disse que, ao pesquisarem dados referentes à motocicleta, viram que ela era de outro município, verificaram que a placa havia sido alterada e o chassi "pinado", porém conseguiram encontrar um selo na motocicleta que continha o número de chassi original, no qual verificaram que o veículo era produto de furto ocorrido na cidade de Botucatu alguns dias antes do ocorrido. Aduziu que foi dada voz de prisão aos réus, e esses foram conduzidos à delegacia; que os réus negaram saber que a motocicleta era furtada e disseram que ela era comprada de leilão; que Rafael disse que havia jogado a chave para não ser abordado conduzindo a motocicleta, pois não possuía habilitação; que Ricardo afirmou aos policiais que a moto era dele e que havia trocado por uma outra motocicleta, não detalhando tal transação aos policiais. Relatou que ambos estavam usando capacetes durante a fuga e que não resistiram à abordagem quando foram abordados em frente suas respectivas residências.

A testemunha MARIO MARCIO SOUZA TEIXEIRA, policial militar, disse que estavam em patrulhamento e receberam uma denúncia anônima, dizendo que o réu Rafael estava promovendo tráfico de entorpecentes na cidade de São Manuel e que estava dirigindo uma motocicleta produto de roubo; que, ao patrulharem a área central da cidade, visualizaram o réu dirigindo tal motocicleta, com uma pessoa na "garupa" andando e que, ao verem os policiais, os indivíduos empreenderam fuga. Contou que, por estarem na área central, onde havia bastante movimento, perderam os réus de vista, mas ao passarem na rua da residência de Rafael, viram os réus pararem, desembarcar

uma das pessoas da motocicleta, e o veículo sair virando a esquina. Com isso, abordou a pessoa que havia desembarcado da motocicleta e o reconheceu na pessoa de Ricardo, ora réu, também conhecido nos meios policiais. Disse que seu colega seguiu até a esquina a pé e abordou o réu Rafael que estava na posse da motocicleta. Relatou que não encontraram nenhum entorpecente com os réus, mas, ao pesquisarem dados referentes a motocicleta, viram que ela era de outro município, avistaram que a placa havia sido alterada e o chassi "pinado", porém conseguiram encontrar um selo na motocicleta que continha o número de chassi original, onde verificaram que o veículo era produto de um furto na cidade de Botucatu alguns dias antes do ocorrido. Narrou que os réus negaram saber que a motocicleta era furtada; que Rafael disse ter jogado a chave para não ser abordado como condutor da motocicleta, já que não tinha habilitação; que Ricardo assumiu a propriedade da moto e mencionou que havia trocado por uma outra; que ambos estavam usando capacetes durante a fuga; que Rafael é conhecido nos meios policiais por ser membro de uma quadrilha criminosa na cidade de São Manuel; que reconheceu o Rafael como piloto somente ao ver Ricardo descendo da garupa na frente de sua residência.

O informante MARCOS ROGÉRIO DE SOUZA relatou que Rafael não possuía nenhum veículo em seu nome na data dos fatos e que nunca viu Rafael em posse de tal motocicleta; que quem andava na rua de sua residência com tal veículo era Ricardo, que era dono dela. Disse que conheceu Ricardo quando viu ele saindo da casa de Rafael; que desconhece as características da motocicleta, sabendo somente que é da cor preta; que via os réus "pra lá e pra cá" com tal veículo, mas que quem sempre estava dirigindo era Ricardo; que não presenciou a abordagem, chegando alguns minutos depois dos fatos.

Interrogado, o réu RICARDO ANTÔNIO BENTO DE LIMA disse que realmente estava andando com a motocicleta citada na denúncia com Rafael; que possuía outra motocicleta e a trocou por esta através do grupo "Vende Tudo São Manuel" na rede social Facebook; que chamou por mensagens o dono da motocicleta e negociou uma troca, entregando o seu veículo e mais R\$ 500,00 em troca daquele que está citado na denúncia; que o vendedor trouxe a motocicleta na sua residência e levou a que o réu tinha; que o veículo estava em boas condições e estava andando com ele há um bom tempo. Contou que no dia dos fatos, foi até a residência de Rafael, onde saíram para andar de moto, sendo que Rafael que estava dirigindo, e Ricardo estava na "garupa"; que são amigos de infância; que, quando foram abordados, tentou explicar aos policiais que havia comprado a motocicleta pela internet, tendo conhecimento de que ela era de leilão. Indagado a respeito do documento do veículo, o réu disse que quando o vendedor, de nome Rafael, o trouxe em sua residência, ele alegou que havia esquecido de trazer a nota fiscal, mas que iria trazer; disse, ainda, que comprou sozinho a motocicleta, não tendo nenhuma sociedade com o réu Rafael.

O réu RAFAEL FERNANDO CIAPINA, por sua vez, declarou que, quando foram abordados, a motocicleta estava parada; que não é o dono dela. Negou ter conduzido a motocicleta no dia dos fatos. Detalhando a abordagem dos policiais, disse que estava na esquina da rua de sua residência com o réu Ricardo, quando os policiais os abordaram; que os fatos narrados pelos policiais são inverídicos e que, no momento da abordagem, nada de ilícito foi encontrado consigo; que não tinha nenhuma desavença com os policiais que o abordaram, mas que o policial Pacheco, sem nenhum motivo, o perseguia; que não tinha conhecimento a respeito da origem da motocicleta, pois tinha acabado de entrar em liberdade e tinha ciência de que se envolvesse em qualquer problema com a lei, iria voltar a ser preso.

Frise-se, ainda, que a defesa de Ricardo acostou aos autos conversas por mensagens do Facebook (fls. 261/266 do processo n.º 0000065-95.2018), datadas de 19/12/2017 a 07/01/2018, em que Ricardo cobrava do vendedor da motocicleta, de vulgo "Rafinha Géa", que esse lhe entregasse a nota fiscal prometida. O fato de o acusado acreditar que havia nota fiscal a ser entregue é indício que vai no sentido da tese defensiva, qual seja, a de que o acusado pensava que o bem realmente tinha sido licitamente adquirido pelo vendedor, apesar de, no decorrer do diálogo, com a recalcitrância do interlocutor, ter começado a desconfiar que o bem era produto de crime.

No que concerne a Rafael, menos ainda se sabe acerca da sua ciência, ou não, da

origem ilícita do bem, sobretudo porque o próprio corréu assumiu a propriedade exclusiva do bem, tendo dito que o amigo só estava dirigindo o veículo naquela ocasião específica.

Nessa toada, à luz da prova produzida, constato que, não obstante esteja provado que o bem apreendido era, efetivamente, produto de crime anterior, não há como se depreender, pelo só fato da compra do objeto por Ricardo, tampouco pela condução do veículo por Rafael, o dolo dos acusados, seja direto, seja eventual. Assim, não há elementos suficientes que permitam a conclusão de que os réus tinham a intenção de adquirir ou conduzir produto de crime.

Destarte, entendendo que não ficou seguramente provada a existência do dolo dos acusados e, tendo sido os fatos denunciados em sua modalidade dolosa, é de rigor a absolvição, por inexistir prova suficiente para a condenação, com fulcro no princípio in dubio pro reo.

2. Do delito do art. 309 do CTB

Apesar de se extrair do acervo probatório coligido, de forma clara, que o réu dirigia sem habilitação, não foi produzida qualquer prova acerca do perigo de dano concreto que teria sido gerado pela condução do veículo, elemento exigido pelo tipo penal.

Conforme os depoimentos dos policiais, na data dos fatos, os agentes receberam notícia de que Rafael estaria dirigindo uma motocicleta que possivelmente era produto de crime e que possuía consigo entorpecentes; que, em patrulhamento, avistaram a motocicleta, mas que, por estarem na área central, onde havia bastante movimento, perderam os réus de vista, vindo a encontrá-los novamente momentos depois em local próximo à residência do acusado Rafael, sendo que esse estaria virando à esquina com o veículo. Nada foi dito pelos policiais acerca da maneira como o acusado conduzia o veículo, tampouco informaram se as denúncias que obtiveram especificavam se o réu dirigia de forma anormal, gerando perigo de dano a transeuntes.

Deve-se consignar que o crime capitulado no art. 309 do CTB é de perigo concreto, isto é, as elementares típicas (condições de existência do crime) exigem a condução de veículo sem a devida permissão ou habilitação e a ocorrência de situação de perigo concreto de dano.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 309 DO CTB (DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO). CRIME DE PERIGO CONCRETO. SÚMULA 83/STJ. PERIGO REAL OU CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo concreto, sendo necessária a ocorrência de risco real ou concreto de dano. Precedentes. 2. Tendo o Tribunal de origem, com base no material cognitivo produzido nos autos, concluído não haver provas do perigo concreto de dano causado pela condução inabilitada do agente, a pretensão de condenação, na medida em que demanda a incursão no conjunto fático-probatório, não se coaduna com a via do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1668855/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020) (grifei).

Na mesma linha, entende o E. TJSP:

Apelação. Direção de veículo sem habilitação. Pleito defensivo de absolvição. Necessidade. Crime de perigo concreto. Ausência de prova do perigo gerado a terceiros na hipótese específica dos autos. Precedentes do STJ. Inteligência do enunciado da Súmula 720 do STF. Absolvição que se impõe. Apelo provido. (TJSP; Apelação Criminal 0001476-35.2017.8.26.0210; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guaíra - 2ª Vara; Data do Julgamento: 17/02/2019; Data de Registro: 17/02/2019)

Apelação. Condução de veículo sem habilitação. Absolvição por ausência de comprovação de perigo concreto. Possibilidade. Delito previsto pelo artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê a demonstração de perigo de dano. Ausência de laudo pericial ou situação fática que demonstre que o ato praticado pelo réu causou perigo de dano. Absolvição que se mostra cabível. Apelo provido. (TJSP; Apelação Criminal 0021834-63.2012.8.26.0576; Relator (a): Leme Garcia; Órgão

Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/03/2016; Data de Registro: 10/03/2016)

O mesmo aspecto também é mencionado na Súmula 720 do STF, que dispõe:

Súmula 720: O art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que reclama decorra do fato perigo de dano, derogou o art. 32 da Lei das Contravenções Penais no tocante à direção sem habilitação em vias terrestres (grifei).

No caso em tela, o conjunto probatório dos autos é insuficiente a demonstrar, com a segurança necessária, que o acusado desenvolveu conduta que ensejou situação de perigo concreto.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para:

a) ABSOLVER RICARDO ANTONIO BENTO DE LIMA, já qualificado, da imputação da prática do crime previsto no art. 180, caput, do CP, com fulcro no art. 386, VII, do CPP;

b) ABSOLVER RAFAEL FERNANDO CIAPINA, já qualificado, da imputação da prática dos crimes previstos nos arts. 180, caput, do CP e 309 do CTB, com esteio no art. 386, VII, do CPP.

Sem custas.

Expeça-se certidão de honorários, caso os patronos dos réus tenham sido nomeados com base no convênio OAB/Defensoria.

Traslade-se cópia desta sentença para o processo n.º 0001455-42.2019.8.26.0581.

Após o trânsito em julgado, restitua-se a fiança ao acusado Rafael, conforme arts. 337 e 386, parágrafo único, II, do CPP.

Cumpridas todas as formalidades legais, em momento oportuno, arquivem-se.

Sentença registrada eletronicamente.

Publique-se.

Intimem-se.

São Manuel, 18 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA